

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

주의요구 및 통보

제 목 문서 접근권한 부적정 및 중요문서 관리 소홀 등

소 관 부 서 F본부 C팀

조 치 부 서 F본부 C팀, E팀

내 용

1. 사건 개요

한국콘텐츠진흥원(이하 “진흥원”이라 한다)은 「공공기록물 관리에 관한 법률」(이하 “공공기록물법”이라 한다)에 따라 업무와 관련하여 생산·접수한 기록물을 보호하고 관리할 의무가 있는 공공기관이다.

진흥원은 2025. 1. 8. ㉠㉠(이하 “㉠”라 한다)로부터 비공개로 생산된 공문인 “▷▷”(이하 “▽▽”이라 한다) 문서를 수신하였고, 이를 B팀(현 C팀, 이하 “B팀”이라 한다)에 배부하였다. 그리고 B팀은 2025. 1. 9. 해당 문서를 열람 제한 없이 전 부서에 공개하는 문서로 접수하였다.

[표 1] 문서 접근권한 설정 항목 및 B팀 설정 현황

구 분	접근권한 선택 항목		B팀 설정 값
열람범위 ^{주1)}	전체	부서	전체
열람제한	설정안함 ^{주2)}	제한종료일 ^{주3)} 또는 영구 ^{주4)}	설정안함
공개여부 ^{주5)}	공개	비공개	공개

주1: 문서의 열람범위를 전체 구성원으로 할지 부서 구성만 열람 가능하도록 할지 선택해야 함

주2: 문서 열람에 제한을 두지 않음

주3: 지정한 제한 종료일까지 결재경로에 포함된 사용자만 문서 열람 가능

주4: 문서 열람을 영구적으로 제한

주5: 외부에 문서 공개할지 여부 지정

자료: 그룹웨어(전자결재) 매뉴얼 재구성

이후 2025. 1. 16. ㉮㉮뉴스를 통해 ☆☆ 관련 기사가 보도되었고 해당 기사에는 B팀에서 접수(2025. 1. 9.)한 ㉮ 공문(▽▽)이 포함되어 있었다. 원장은 이 사안을 내부 문서 유출로 판단하고 2025. 2. 13. 감사실에 내부감사를 청구였다.

2. 문서 접근권한 설정 부적정

가. 관계법령 및 판단기준

공공기록물법 제4조 및 제19조 제1항에 따르면 공공기관의 임직원은 기록물을 보호·관리할 의무를 가지며, 공공기관은 기록물의 보존기간, 공개 여부, 비밀 여부 및 접근권한 등을 분류하여 관리하도록 되어 있다.

그리고 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 “정보공개법”이라 한다) 제3조 및 제9조에 따르면 공공기관이 보유·관리하는 정보⁵⁾는 국민의 알권리 보장 등을 위해 적극적으로 공개⁶⁾하여야 하나, 인사관리에 관한 사항이나 의사결정 과정 또는 내부검토 과정에 있는 사항 등으로 업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보는 공개하지 아니할 수 있도록 되어 있다.

또한 진흥원 「사무관리규칙」 제18조에 따르면 문서관리 담당부서는 외부기관으로부터 도달한 문서를 지체없이 소관부서에 배부하여야 하며 부서별 문서수신 담당자는 수신한 문서를 업무 담당자에게 인계하고 업무 담당자는 인계받은 문서를 접수하여야 한다. 이 때 업무 담당자는 그룹웨어(전자결재) 매뉴얼⁷⁾에 따

5) “정보”란 공공기관이 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 문서(전자문서를 포함한다.) 및 전자매체를 비롯한 모든 형태의 매체 등에 기록된 사항을 말한다.(정보공개법 제2조 제1호)

6) “공개”란 공공기관이 정보공개법에 따라 정보를 열람하게 하거나 그 사본·복제물을 제공하는 것 또는 「전자정부법」 제2조 제10호에 따른 정보통신망을 통하여 정보를 제공하는 것 등을 말한다.(정보공개법 제2조 제2호)

7) 진흥원 업무포털 게시판 “한국콘텐츠진흥원 업무관리시스템 현황 및 매뉴얼_240124” 중 첨부파일 “2-1. 그룹웨어(전자결재) 매뉴얼(일반사용자)” 참조(A팀 2022. 11. 29. 배포)

라 수신된 문서를 검토한 다음 열람제한 및 공개여부 등을 설정하여 접수하도록 되어 있다.

따라서 B팀은 비공개로 생산된 ㉔ 공문을 접수할 때 그 내용이 의사결정과정에 있는 정보로서 보호할 가치가 있는지와 공개될 경우 공정한 업무 수행이 우려되는 경우 등을 충분히 검토하여 문서 열람제한이나 공개 여부 등을 정하여 접수하였어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025. 1. 9. B팀은 ▽▽ 공문을 접수하면서 그 내용을 충분히 검토한 후 접수하였어야 하나, 해당 문서가 진홍원 ♡♡와 관련된 내용으로서 ㉔에서 비공개로 생산하여 발송된 문서임을 인지하지 못하였다. 또한 문서를 접수하는 과정에서 접수자가 열람제한이나 공개 여부 등을 설정해야 한다는 사실을 알지 못한 채 아무런 조치 없이 문서를 접수하였고, 그 결과 해당 문서는 열람제한 없이 전 부서에 공개되었다.

B팀은 이러한 사실을 전혀 인지하지 못하고 있다가, 2025. 1. 16. 오전 10시 22분 ㉔㉔뉴스를 통해 해당 공문이 포함된 기사(진홍원 ☆☆ 관련)가 보도된 이후에야 전체 공개로 접수되었음을 인지하게 되었다. 이에 B팀은 같은 날 오후 1시 1분경 해당 문서를 비공개로 변경하고 문서관리자와 접수자에 한해 열람이 가능하도록 열람 제한 조치를 취하였다.

한편 제1차 특정감사 기간 중 해당 문서가 진홍원에 도달한 시점부터 예비조사를 진행하기 전(2025. 1. 8. ~ 2025. 2. 25.)까지의 문서이용 이력을 확인한 결과 아래 [표 2] 과 같이 총 23명이 48회에 걸쳐 열람, 인쇄 또는 접수 등의 행위를 한 것으로 확인되었다.

[표 2] ▽▽ 문서이용 이력 현황

구 분	인원(명)	문서이용 이력(횟수)					
		계	열람	인쇄	접수	배부	변경
B팀	11	32	28	-	1	-	3
그 외 부서	12	16	14	1	-	1	-
합 계	23	48	42	1	1	1	3

자료: A팀 제출자료 재구성

해당 문서 접근자 중 진흥원 문서관리자(배부자)를 제외한 22명 대상으로 열람 경위 및 사유를 조사한 결과, 15명은 자신의 업무와 관련된 사항을 확인하기 위해 열람한 것으로 응답하였다. 반면 7명은 해당 문서가 본인의 현재 직무와 직접적인 관련이 없음에도 종종 관련 사안이라 단순한 호기심 등으로 열람하였다고 답변하였다.

이와 같이 의사결정 과정에 있는 정보로서 보호할 가치가 있는 비공개 문서가 열람 제한 없이 전체 공개로 접수됨에 따라 직무와 무관한 직원들까지 해당 문서를 열람할 수 있게 되었고, 결국 비공개 정보가 포함된 공공 기록물이 적절한 절차를 거치지 않은 채 외부로 유출되는 결과를 초래하게 되었다.

3. 중요 문서 관리 소홀 등

가. 관계법령 및 판단기준

공공기록물법 제19조의2에 따르면 누구든지 기록물을 무단으로 손상·은닉·멸실 또는 유출하거나 국외로 반출해서는 아니 된다고 규정하고 있으며, 이를 위반하여 기록물을 은닉하거나 유출한 자는 같은 법 제51조에 따라 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있다.

한편 진흥원 「취업규칙」 제16조에서는 문서의 무단 반출과 업무상 비밀 누설을 금지행위로 규정하고 있다. 또한 「인사규정」 제22조 제2항은 직무상 알게

된 기밀이나 중요사항을 외부에 누설해서는 아니 된다고 명시하고 있다.

이와 같이 관계 법령 및 내부 규정을 위반하거나 직무상 의무를 위반한 직원에 대해서는 「인사규정」 제39조 및 「취업규칙」 제52조에 따라 인사위원회 심의를 거쳐 징계 처분이 가능하며, 특히 기록물을 무단으로 유출한 경우에는 관련 법령에 따라 처벌하도록 되어있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

2025. 1. 16. 오전 10시 22분경 ㉠㉠뉴스를 통해 보도된 ☆☆ 관련 기사에는 ㉡가 2025. 1. 8. 진흥원에 발송하고 B팀이 2025. 1. 9. 접수 처리한 문서(▽▽ 공문) 이미지가 포함되어 있었다. 해당 이미지에는 B팀 문서번호와 접수일자가 명확히 기재되어 있었으며, 이미지에 나타난 인쇄 흔적, 용지의 질감, 그림자 등의 외형적 요소를 종합적으로 볼 때 전자파일이 아닌 인쇄된 문서를 촬영한 것으로 판단되었다. 해당 문서는 B팀 문서함에 보관되어 있었으며, 내부 직원이 이를 열람하거나 인쇄한 후 적정 절차를 거치지 않은 채 외부로 유출한 것으로 확인된다.

이에 따라 감사실은 A팀과 함께 문서 유출 경위를 파악하기 위해 B팀이 문서를 접수한 시점부터 언론에 보도되기 전(2025. 1. 9. ~ 2025. 1. 16.)까지의 관련 시스템 기록을 확인하였다. 그 결과 아래 [표 3] 와 같이 총 16명의 직원이 해당 문서를 18회 열람하였고 인쇄 기록은 단 1건만 확인되었다. 인쇄 기록은 당시 I팀 과장 g의 사용자 계정과 IP(인터넷 프로토콜, Internet Protocol) 주소를 통해 2025. 1. 14. 오전 8시 38분에 발생한 것으로 확인되었으며, 해당 계정에서 같은 날 오전 8시 37분에 문서를 열람한 이력도 확인되었다.

[표 3] ▽▽ 문서 접수 이후부터 언론 유출 전까지 문서열람 등 현황

구분	합계			B팀			그 외 부서		
	인원 ^{주1)}	열람	인쇄	인원	열람	인쇄	인원	열람	인쇄
직무관련	10	11	-	6	7	-	4	4	-
직무무관	6	7	1	-	-	-	6	7	1
합 계	16	18 ^{주2)}	1	6	7	-	10	11	1

주1: 문서이용 행위자 기준으로 작성

주2: 중복 열람자 포함 총 18회(14명×1회, 2명×2회)

자료: A팀 제출자료 재구성

이와 관련하여 감사실에서 g에게 해당 문서를 열람하고 인쇄한 사유를 확인하였으나, g은 해당 문서를 열람한 적은 있으나 인쇄한 기억은 없고 인쇄했다든가 퇴근 전에 파쇄했을 것이며 외부에 해당 문서를 제공할 동기가 없다고 하면서 문서 유출 행위를 부인하였다.

한편 제3자에 의한 유출 가능성 확인을 위해 당시 g과 함께 ㉮㉮에서 근무했던 39명을 대상으로 해당 문서 인쇄물을 직접 보거나 또는 관련 내용에 대해 들어본 적이 있는지 여부를 추가로 조사하였다. 그 결과 아래 [표 4] 과 같이 37명은 해당 문서를 직접 보거나 관련 내용을 들은 사실이 없다고 하였고, 나머지 인원들 역시 해당 문서가 전체공개로 접수되었다는 사실만 전해 들었거나 관련 내용을 기억하지 못한다고 진술하였다. 이와 같이 실제로 해당 문서 인쇄물을 직접 본 직원은 확인되지 않았으며 문서의 존재를 인지하고 있던 직원도 극히 제한적이었다.

[표 4] ㉡㉡ 2층 사무실 출입 및 문서인지 여부

2층사무실 출입 여부 문서 인지 여부	2층 사무실 근무자	그 외 장소 근무자 2층 사무실 출입 여부			합 계
		출입	미출입	모름	
보거나 들어본 적 없음	16	3	-	2	21
전체 공개로 접수된 내용 들음	1	-	-	-	1
기억나지 않음	1	-	-	-	1
미출입자로 해당없음	-	-	16	-	16
합 계	18	3	16	2	39

이러한 내용을 종합적으로 검토한 결과 해당문서는 관련법령 등에서 정한 절차를 따르지 않고 B팀 문서함에 접근한 내부직원을 통해 외부로 유출된 것으로 보이나, 감사 과정에서 외부 유출의 직접적이고 결정적인 증거는 확인되지 않았다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

① 관계부서 의견

B팀은 감사결과에 이견이 없으며 향후 동일 사례가 발생되지 않도록 외부 문서 접수 시 공개 및 외부 열람 여부에 대해 면밀히 검토할 수 있도록 교육을 진행하겠으며, 감사결과에 따라 적절한 의법 조치가 취해지길 희망한다는 의견을 제시하였다.

② 관련자 의견 및 검토결과

g은 해당 문서를 인쇄한 기억이 없다고 주장하였으나, 사무실 출입기록⁸⁾과 그룹웨어 활동 기록을 확인한 결과 문서 인쇄 시점인 2025. 1. 14. 오전 8시 38분 경 본인의 자리에서 업무 중이었고, 본인의 사용자 계정과 IP를 통해 인쇄 기록이

8) ㉡㉡ 2층 사무실 출입구 고정형 영상정보처리기의 영상물 기록 상 g은 8시 32분 입실하여 8시 43분 퇴실한 것으로 확인하였다.

발생한 사실이 확인되어 인쇄 사실 자체는 부인하기 어렵다.

그리고 g은 평소 문서를 파쇄하는 습관을 언급하며 인쇄한 문서 파쇄 가능성을 주장하였으나 진술만으로는 이를 입증할 수 없어 인정하기 어렵다.

조치할 사항 **원장은**

- ① 의사결정 과정에 있는 정보로서 보호할 가치가 있는 비공개 문서를 전체 공개로 접수한 B팀(현 C팀)에 동일 사례가 반복되지 않도록 주의를 촉구하여 주시기,**(주의)**
- ② 공공기록물의 무단 유출 관련자에 대해 의법조치 등을 강구하고 그 결과에 따라 징계 등의 적정 조치를 하시기 바랍니다.**(통보)**

별표 1

▽▽ 문서 이용 이력 상세 현황

NAME	ACTION_CODE	LOG_DATE	CLIENT_IP	비고
h	S7	01-08-2025 17:43:01	***.***.*.***	열람
h	S14	01-08-2025 17:43:46	***.***.*.***	배부
i	S7	01-08-2025 17:43:57	***.***.*.***	열람
h	S7	01-08-2025 17:44:16	***.***.*.***	열람
j	S7	01-08-2025 17:49:10	***.***.*.***	열람
k	S7	01-08-2025 17:51:57	***.***.*.***	열람
l	S7	01-08-2025 17:52:25	***.***.*.***	열람
m	S7	01-08-2025 19:26:25	***.***.*.***	열람
n	S7	01-08-2025 21:41:18	***.***.*.***	열람
o	S7	01-08-2025 21:41:28	***.***.*.***	열람
n	S7	01-08-2025 21:41:59	***.***.*.***	열람
n	S7	01-09-2025 09:03:34	***.***.*.***	열람
p	S7	01-09-2025 09:12:03	***.***.*.***	열람
m	S7	01-09-2025 11:15:30	***.***.*.***	열람
m	S1	01-09-2025 11:15:55	***.***.*.***	접수
m	S7	01-09-2025 11:16:01	***.***.*.***	열람
q	S7	01-09-2025 11:17:44	***.***.*.***	열람
r	S7	01-09-2025 13:04:07	***.***.*.***	열람
j	S7	01-09-2025 13:04:44	***.***.*.***	열람
s	S7	01-09-2025 13:10:29	***.***.*.***	열람
t	S7	01-09-2025 13:23:54	***.***.*.***	열람
u	S7	01-09-2025 13:31:32	***.***.*.***	열람
v	S7	01-09-2025 14:41:53	***.***.*.***	열람
w	S7	01-09-2025 15:48:59	***.***.*.***	열람
x	S7	01-09-2025 17:08:22	***.***.*.***	열람
y	S7	01-09-2025 18:44:23	***.***.*.***	열람
l	S7	01-10-2025 13:17:42	***.***.*.***	열람
z	S7	01-10-2025 13:56:14	***.***.*.***	열람
ㄱ	S7	01-13-2025 11:04:41	***.***.*.***	열람
s	S7	01-13-2025 13:35:51	***.***.*.***	열람
g	S7	01-14-2025 08:37:39	***.***.*.***	열람
g	S9	01-14-2025 08:38:24	***.***.*.***	인쇄
L	S7	01-16-2025 12:52:42	***.***.*.***	열람
m	S7	01-16-2025 13:00:02	***.***.*.***	열람
n	S13	01-16-2025 13:01:35	***.***.*.***	변경
n	S13	01-16-2025 13:02:00	***.***.*.***	변경
n	S13	01-16-2025 13:02:16	***.***.*.***	변경
ㄷ	S7	01-16-2025 13:20:01	***.***.*.***	열람
ㄷ	S7	01-16-2025 13:20:12	***.***.*.***	열람
ㄷ	S7	01-16-2025 13:21:07	***.***.*.***	열람
m	S7	01-16-2025 13:32:57	***.***.*.***	열람
m	S7	01-16-2025 19:26:37	***.***.*.***	열람
m	S7	01-16-2025 19:49:49	***.***.*.***	열람
m	S7	01-16-2025 20:06:17	***.***.*.***	열람
ㄷ	S7	01-17-2025 09:59:47	***.***.*.***	열람
ㄷ	S7	02-05-2025 16:37:20	***.***.*.***	열람
ㄷ	S7	02-06-2025 09:33:11	***.***.*.***	열람
ㄷ	S7	02-17-2025 08:55:52	***.***.*.***	열람

별표 2
▽▽ 문서 열람자별 직무관련 및 열람사유 현황

구분	팀명 (열람일 기준)	직무 관련	열람사유		열 람	인 쇄	접 수	배 부	변 경	계
o	B팀	관련	업무 파악	●● 관련 업무 담당자	1	-	-	-	-	1
ㄱ	H팀	무관	호기심	타부서 협업 및 회사의 상황 파악 위해 타부서 문서 열람	1	-	-	-	-	1
x	J팀	무관	호기심		1	-	-	-	-	1
j	B팀	관련	업무 파악		2	-	-	-	-	2
p	B팀	무관	호기심	휴가, 출장 등 일정 체크 위해 타부서 문서 열람	1	-	-	-	-	1
k	B팀	관련	업무 파악	문서 접수 담당자 확인 위해 열람	1	-	-	-	-	1
s	K팀	무관	호기심	열람권한 테스트	2	-	-	-	-	2
r	L팀	관련	업무 파악	□□ 보고서 작성 참고	1	-	-	-	-	1
y	L팀	관련	업무 파악	◎◎ 참석 여부 고려	1	-	-	-	-	1
z	K팀	무관	호기심		1	-	-	-	-	1
ㄷ	B팀	관련	소관업무	언론보도 내용 확인	7	-	-	-	-	7
w	B팀	관련	업무 파악	팀내 업무진행 상황 확인	1	-	-	-	-	1
i	D팀	관련	소관업무	업무 보고위해 열람	1	-	-	-	-	1
ㄴ	M팀	관련	업무 파악	언론보도 내용 확인	1	-	-	-	-	1
t	B팀	관련	업무 파악	△△ 공시 담당자로 변동사항 여부 확인	1	-	-	-	-	1
n	B팀	관련	소관업무	문서관리자	3	-	-	-	3	2
u	G팀	무관	호기심		1	-	-	-	-	1
m	B팀	관련	소관업무	▽▽ 업무 담당자로 해당 문서 접수함	8	-	1	-	-	9
v	N팀	관련	업무 파악	♀♀ 결재 문서 관련으로 부임시기 확인	1	-	-	-	-	1
l	B팀	관련	업무 파악	정확한 내용 파악 위해 확인	2	-	-	-	-	2
q	B팀	관련	업무 파악		1	-	-	-	-	1
h	D팀	미확인	소관업무	문서접수자	2	-	-	1	-	3
g	I팀	무관	호기심		1	1	-	-	-	2
합계					42	1	1	1	3	48

별표 3
㉮㉮ 2층 사무실 출입 및 문서인지 여부 상세현황

성명	직급	2층 사무실 출입여부	문서인지 여부
ㄹ	㉮	근무	없음
ㄴ	㉮	근무	전체공개로 접수된 얘기 들음
ㄷ	㉮	근무	없음
ㄷ	㉮	근무	없음
ㅇ	㉮	근무	없음
ㅈ	㉮	근무	없음
ㅊ	㉮	근무	없음
ㅋ	㉮	근무	없음
ㅌ	㉮	근무	없음
ㅍ	㉮	근무	없음
ㅎ	㉮	근무	없음
ㅍ	㉮	근무	없음
ㅇ	㉮	근무	없음
aa	㉮	근무	없음
bb	㉮	근무	없음
cc	㉮	근무	없음
dd	㉮	근무	없음
ee	㉮	근무	없음
ff	㉮	근무	기억 안남
gg	㉮	근무	없음
hh	㉮	출입	없음
ii	㉮	출입	없음
jj	㉮	출입	없음
kk	㉮	모름	없음
ll	㉮	모름	없음
mm	㉮	미출입	해당없음
nn	㉮	미출입	해당없음
oo	㉮	미출입	해당없음
pp	㉮	미출입	해당없음
qq	㉮	미출입	해당없음
rr	㉮	미출입	해당없음
ss	㉮	미출입	해당없음
tt	㉮	미출입	해당없음
uu	㉮	미출입	해당없음
vv	㉮	미출입	해당없음
ww	㉮	미출입	해당없음
xx	㉮	미출입	해당없음
yy	㉮	미출입	해당없음
zz	㉮	미출입	해당없음
ㄱㄱ	㉮	미출입	해당없음
ㄴㄴ	㉮	미출입	해당없음